

1501101-14.2021.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DJALMA LUCIO DE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

DJALMA LÚCIO DE CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 11 de novembro de 2020, aproximadamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1501101-14.2021.8.26.0082 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501101-14.2021.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DJALMA LUCIO DE CAMARGO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

DJALMA LÚCIO DE CAMARGO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque no dia 11 de novembro de 2020, aproximadamente às 01h00min, na Rua Saturno, nº 40, Jardim Planetário, na cidade e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 3,23g (três gramas e vinte e três centigramas) líquidos de crack, acondicionados em 20 (vinte) porções e 5,98g (cinco gramas e noventa e oito centigramas) líquidos de cocaína, acondicionados em 20 (vinte) porções, (conforme laudo pericial definitivo de substância entorpecente de fls. 16/19), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 25/26. Regularmente notificado (fl. 31), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 43/47). A denúncia foi recebida (fl. 55/56). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual,

com oitiva de uma testemunha de acusação e o interrogatório do réu.

Laudo de exame químico toxicológico às fls. 16/19.

Em alegações finais orais, o Ministério Público e a Defesa pugnam pela desclassificação.

Folha de Antecedentes às fls. 82/85 e certidão às fls. 86/88.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente, com a desclassificação para o delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência nº 3166/2020, da Delegacia de Polícia de Boituva de fls. 03/04, do auto de exibição e apreensão de fl. 05 e laudo pericial definitivo de entorpecente de fls. 16/19.

A autoria é inequívoca.

A testemunha Maicon Leme Rocha, Guarda Civil Municipal, em síntese, disse que estava em patrulhamento de rotina e decidiu abordar o réu, pois ele estava em local conhecido como ponto de venda de drogas. Disse que em uma caixa, ao lado do réu estavam as drogas. O réu nada disse. Alegou que naquele dia não havia recebido notícias sobre tráfico de drogas no local. Não conhecia o réu anteriormente.

O réu DJALMA LÚCIO DE CAMARGO negou a prática do delito. Disse que é usuário de drogas e estava no local, disse que é catador de reciclados e pegou uma blusa e a droga estava dentro da blusa. Disse que desconhecia as drogas.

O auto de exibição e apreensão, o laudo de exame toxicológico e a prova oral colhida apenas demonstraram a apreensão, com o réu, da substância entorpecente. O réu, em seu interrogatório, alega que a droga com ele encontrada se destinava ao seu uso próprio.

Os guardas municipais foram convictos de que abordaram o réu e realizada revista pessoal foram localizadas as porções de entorpecentes. Analisando o conjunto dos fatos, especialmente o fato de que os guardas não visualizaram o réu em típica situação de venda de drogas e a mínima quantidade de drogas, entendo que a versão do réu pode ser plausível, na medida em que as drogas se destinavam ao seu consumo.

Nenhuma prova foi demonstrada demonstrando a traficância.

Outrossim, a pequena porção de droga apreendida, a confissão do réu de que é dependente químico e a ausência de elementos que o réu estava comercializando as drogas podem indicar que as drogas se destinavam ao consumo.

Havendo dúvidas, o melhor caminho é a desclassificação do art. 33, caput, pelo art. 28 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é tecnicamente primário, pois os antecedentes criminais datam de mais de cinco anos; portanto, fixo a pena-base pelo delito de porte de entorpecente, na forma do artigo 28, parágrafo 3º, da Lei 11.343, em advertência.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR o réu DJALMA LÚCIO DE CAMARGO à pena de ADVERTÊNCIA, por

infração ao artigo 28, da Lei 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, ante a desclassificação do delito e a imposição de pena substitutiva à privação de liberdade.

AUTORIZO a incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.

Boituva, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA